RESOLUCIÓN FINAL N° 0911-2026/PS2

DENUNCIANTE	:	**CAROLINA DEL PILAR CERVANTES LLAMPI (LA SEÑORA CERVANTES)**
DENUNCIADO	:	**BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (EL BANCO)**
MATERIAS	:	**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR** **IMPROCEDENCIA** **FALTA DE INTERÉS PARA OBRAR** **PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS** **DEBER DE IDONEIDAD** **ATENCIÓN DE RECLAMOS**
ACTIVIDAD	:	**OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Lima, 9 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución Nº 1 de fecha 20 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

   (a) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente dos (02) operaciones de la cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79 de la denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado pues (a) previamente, recibió una llamada de una supuesta trabajadora del Banco quien le ofreció mejores beneficios para su tarjeta y conocía toda la información de sus productos financieros; sin embargo, no aceptó; (b) no proporcionó sus datos confidenciales; y, (c) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que, no la alertó ni activó una medida de prevención; pese a que; las operaciones son inusuales, pues no corresponden a su comportamiento habitual, en tanto son importes altos y tienen indicio de fraude por la periodicidad entre operaciones (menos de 10 minutos):

Fecha	Detalle	Importe S/
14/01/2025	Transferencia interbancaria en línea	800,00
14/01/2025	Transferencia interbancaria en línea	13 500,00

   (b) El artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada los siguientes reclamos:

Código	Fecha de respuesta	Motivo
C49249309	19 de enero de 2026	No resolvieron completamente favorable su reclamo. Asimismo, le indicó que en dos días hábiles le devolvería la suma de S/811,00; sin embargo, aún no figura en su cuenta de ahorros.
TRA00297808	09 de febrero de 2026	

2. El 27 de febrero de 2026, la señora Cervantes presentó un escrito y adjuntó los estados de su cuenta de ahorros correspondientes a los meses de agosto de 2025 a enero de 2026, en atención al requerimiento de información formulado mediante Resolución N° 1.

3. El 2 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:

(i) Alegó la improcedencia de la denuncia debido a que la denunciante no ostenta la calidad de consumidor final;

(ii) la señora Cervantes carece de interés para obrar respecto de la operación de S/ 811,00 puesto que el 9 de febrero de 2026, antes de la notificación de la imputación de cargos, realizó la devolución de dicho importe a su cuenta de ahorros;

(iii) la operación denunciada de S/ 13 500,00 se realizó conforme a los protocolos de seguridad aplicables para transacciones vía Banca Móvil, utilizando un dispositivo afiliado, el ingreso de clave secreta de seis dígitos y la clave Token, elementos bajo responsabilidad exclusiva del titular;

(iv) la Clave Token es el mecanismo de protección ante ataques de hombre en el medio;

(v) atendió de forma adecuada el reclamo N° C49249309, pues se pronunció sobre lo solicitado por la denunciante y no se encuentra obligado a brindar una respuesta favorable;

(vi) atendió de forma adecuada el reclamo N° TRA00297808, pues se pronunció sobre lo solicitado por la denunciante y el 9 de febrero de 2026 realizó la devolución ofrecida; y,

(vii) requirió un plazo adicional para brindar la información solicitada en la Resolución N° 1.

4. Mediante Resolución N° 2 del 9 de marzo de 2026, se denegó el plazo adicional solicitado por el Banco.

5. El 7 de abril de 2026, la señora Cervantes solicitó la emisión de un pronunciamiento final en mérito al principio de impulso de oficio.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

6. Determinar si corresponde:

(i) Enmendar los vicios no trascendentes incurridos en la Resolución N° 1;

(ii) correr traslado del escrito presentado por la denunciante el 7 de abril de 2026;

(iii) declarar la improcedencia de la denuncia por la calidad de consumidor final de la denunciante;

(iv) declarar la improcedencia parcial de la denuncia por falta de interés para obrar;

(v) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad);

(vi) declarar responsable al Banco por el débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros de la denunciante;

(vii) declarar responsable al Banco por la atención inadecuada del reclamo N° C49249309; y,

(viii) declarar responsable al Banco por la atención inadecuada del reclamo N° TRA00297808.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre la enmienda de vicios no transcendentes en la Resolución N° 1

7. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación[1].

8. En el presente caso, se verificó vicios en la Resolución N° 1. El primero de ellos, consiste en el importe de una de las operaciones denunciadas por la señora Cervantes, pues se consignó "S/ 800,00" cuando lo correcto es "S/ 811,00"; y, además, se verificó un error en las fechas de las operaciones denunciadas, pues se consignó que estas habían sido realizadas el "14 de enero de 2025° cuando lo correcto es el "14 de enero de 2026".

9. El segundo vicio, está referido a la imputación unificada de la presunta infracción del artículo 88°.1 del Código, en tanto el Banco habría atendido inadecuadamente los reclamos N° C49249309 y N° TRA00297808 presentados por la señora Cervantes el 14 y 21 de enero de 2026, respectivamente-, cuando lo correcto era imputar cargos de manera separada, pues la denuncia comprende infracciones que recaen sobre reclamos distintos presentados por la consumidora al Banco, los cuales fueron interpuestos en fechas distintas y son independientes entre sí.

10. Si bien la Resolución N° 1 contiene vicios, estos no resultan trascendentes, pues no vulneró el derecho de defensa del Banco, toda vez que fue correctamente emplazado en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba el importe correcto de la operación denunciada y la identificación de cada reclamo. Asimismo, con independencia de su unicidad, la imputación de cargos precisó cada uno de los reclamos que habrían sido atendidos de forma inadecuada, por lo que el Banco tuvo toda la información disponible para el ejercicio de su derecho de defensa, conforme lo realizó a través de su escrito de descargos del 2 de marzo de 2026.

11. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar los vicios incurridos en la Resolución N° 1, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

*"**PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito al escrito de denuncia del 11 de febrero de 2026, presentada por la señora Carolina Del Pilar Cervantes Llampi contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en:*

---

[1] **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (…)

*(i) Los artículos 1° literal c) 18° y 19°del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría debitado indebidamente dos (02) operaciones de la cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79 de la denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado por las razones expuestas en el numeral 1(i) de la presente resolución:*

Fecha	***Detalle***	***Importe S/***
14/01/2025	*Transferencia interbancaria en línea*	***800,00***
14/01/2025	*Transferencia interbancaria en línea*	*13 500,00*

(ii) el artículo 88. °1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente los siguientes reclamos:

Código	***Fecha de respuesta***	***Motivo***
C49249309	*19 de enero de 2026*	*No resolvieron completamente favorable su reclamo. Asimismo, le indicó que en dos días hábiles le devolvería la suma de S/811,00; sin embargo, aún no figura en su cuenta de ahorros*
TRA00297808	*09 de febrero de 2026*	

(…)"

DEBE DECIR:

*"**PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito al escrito de denuncia del 11 de febrero de 2026, presentada por la señora Carolina Del Pilar Cervantes Llampi contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en:*

*(i) Los artículos 1° literal c) 18° y 19°del Código de Protección y Defensa del Consumidor3, en tanto habría debitado indebidamente dos (02) operaciones de la cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79 de la denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado por las razones expuestas en el numeral 1(i) de la presente resolución:*

Fecha	***Detalle***	***Importe S/***
14/01/2026	*Transferencia interbancaria en línea*	***811,00***
14/01/2026	*Transferencia interbancaria en línea*	*13 500,00*

*(ii) el artículo 88.°1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el **reclamo N° C49249309** presentado el 14 de enero de 2025, pues el Banco no lo resolvió completamente favorable.*

*(iii) el artículo 88.°1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el **reclamo N° TRA00297808** presentado el 21 de enero de 2025, pues el Banco no lo resolvió completamente favorable. Asimismo, le indicó que en dos días hábiles le devolvería la suma de S/811,00; sin embargo, aún no figura en su cuenta de ahorros.*

III.2. Sobre el escrito del 7 de abril de 2026

12. El 7 de abril de 2026, la señora Cervantes presentó un escrito a través del cual solicitó la emisión de un pronunciamiento final en mérito al principio de impulso de oficio.

13. En ese sentido, debido a que, por el escrito del 7 de abril de 2026, la denunciante únicamente solicitó la emisión de la resolución final, este Órgano Resolución considera que no corresponde correr traslado del referido escrito a la parte denunciada.

III.3. Sobre la calidad de consumidor de la denunciante

14. El artículo 108° del Código[2] contempla los supuestos de improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales en el literal a) se encuentra el hecho que la denunciante no ostente la calidad de consumidora final en los términos previstos por el Código.

15. Al respecto, corresponde precisar que el numeral 1º del artículo IV del Código[3] señala que tienen la calidad de consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social; por lo que, actúan en un ámbito ajeno a la actividad empresarial; y, establece un supuesto de excepción, que incluye en la categoría de consumidores a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor, respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio. En el presente caso, el Banco alegó la improcedencia de la denuncia, en tanto la señora Cervantes no acreditó que ostenta la calidad de consumidora final.

16. Sobre el particular, de la revisión del contenido de la denuncia no se verifica que el producto financiero materia de denuncia (cuenta de ahorros) hubiese sido adquirido, utilizado o disfrutado para alguna actividad económica de la parte denunciante como proveedor, lo que permite concluir que la señora Cervantes era una persona natural que posee un producto financiero en el Banco, que no es utilizado para actividades empresariales, debiendo destacarse que el proveedor ─más allá de sus alegaciones─ no ha aportado material probatorio que sustente la presente alegación.

17. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que la señora Cervantes ostenta la calidad de consumidora final, por lo que corresponde desestimar la improcedencia solicitada por la parte denunciada.

III.4. Sobre el interés para obrar de la denunciante

18. El artículo 108° del Código contempla los supuestos que ponen fin al procedimiento con la declaración de la improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales se encuentra la falta de interés para obrar[4]. El interés para obrar se define como la necesidad indisponible e

---

[2] **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 108°.- Infracciones administrativas.
Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.
Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:
a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.
b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.
c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código. (…)

[3] **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo IV.- Definiciones
Para los efectos del presente Código, se entiende por:
1. Consumidores o usuarios
1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.
1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.
1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.

[4] **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 108º.- Infracciones administrativas.
(…)

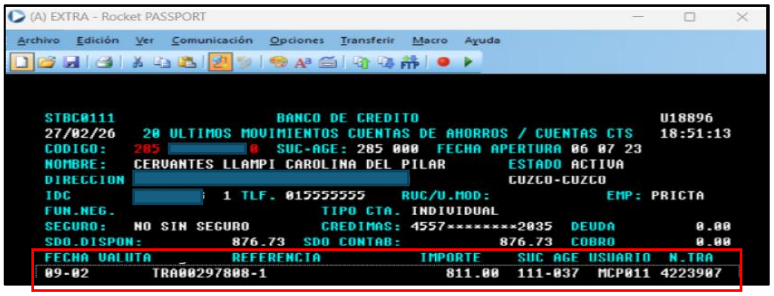
insustituible de tutela jurisdiccional para la resolución de un conflicto de intereses intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica. En otras palabras, "es la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto del conflicto que están viviendo"[5].

19. El administrado tiene derecho a presentarse ante la autoridad administrativa para solicitar la satisfacción de su interés legítimo y obtener la declaración o reconocimiento de un derecho[6]. Debe tenerse presente que, en los procedimientos de Protección al Consumidor, su interés para obrar se vincula con las medidas correctivas reparadoras que podría obtener el consumidor a su favor. Si resulta que el consumidor no va a obtener medida correctiva alguna, debido a que el proveedor ha satisfecho todas sus expectativas amparables antes de la presentación de la denuncia, es correcto afirmar que carece de interés para obrar[7].

20. La señora Cervantes denunció al Banco porque, entre otros, debitó indebidamente una (1) operación en su cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
14/01/2026	Transferencia interbancaria en línea	811,00

21. En su defensa, el Banco solicitó que se declare improcedente la denuncia por falta de interés para obrar de la denunciante, debido a que el 9 de febrero de 2026, le devolvió el importe de S/ 811,00. Para acreditar sus alegaciones presentó el extracto del reporte de su sistema, el cual se muestra a continuación:



22. Asimismo, de la revisión de la carta de respuesta de fecha 9 de febrero de 2026, se verifica que la denunciante tenía conocimiento de la gestión que iba a realizar el Banco en su favor, tal como se puede ver a continuación:

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos: (…)
e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar. (…) (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

5 MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis Nº 27, p. 4.

6 **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Artículo 118º.- Solicitud en interés particular del administrado.** Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

7 Resolución Final N° 0295-2014/CC1.

> Sin embargo, dada la relación que mantienes con nosotros, hemos decidido asumir en esta oportunidad por una decisión y/o concesión comercial, el importe parcial de S/811.00 soles; para cuyo efecto hemos realizado la devolución de dicho importe a tu Cuenta de Ahorro N° 285-[redacted]-0-79 (este abono se verá reflejado en tu Cuenta/Tarjeta de Crédito Visa en un plazo no mayor a 2 días útiles).

23. En ese sentido, se verifica que el 9 de febrero de 2026, el Banco devolvió el importe de S/ 811,00 correspondiente a una de las operaciones materia de cuestionamiento, gestión que se registró bajo la glosa “TRA00297808-1”.

24. Así, podemos concluir que, con anterioridad a la presentación de la denuncia −11 de febrero de 2026− el Banco ya había efectuado el extorno de la operación analizada.

25. Es preciso señalar que para que pueda configurarse la falta de interés para obrar de los consumidores, es necesario que las medidas correctivas reparadoras que se podrían obtener a su favor en el procedimiento administrativo hayan sido satisfechas. En ese sentido y de acuerdo con lo descrito en los párrafos precedentes, se puede concluir que, a la fecha de la presentación de la denuncia, el Banco había cumplido con revertir las consecuencias económicas que se generaron a partir del débito indebido de una operación en la cuenta de ahorros de la denunciante.

26. Por estas consideraciones, en aplicación del literal e) del artículo 108° del Código, corresponde declarar la improcedencia parcial de la denuncia interpuesta contra el Banco, al haberse verificado la falta de interés para obrar de la denunciante, respecto al débito de la siguiente operación:

Fecha	Detalle	Importe S/
14/01/2026	Transferencia interbancaria en línea	811,00

III.5. Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

27. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.

28. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.

29. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

30. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.

31. En reciente jurisprudencia[8], la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

32. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

> *"**Artículo 2°.- Definiciones***
> *(…)*
> *23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.*
> *24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información*
> *(…)"*

33. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.

34. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.

35. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*[9] de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no

[8] Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

[9] Ver el siguiente enlace: https://www.emvco.com/, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.

36. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.

37. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.

38. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.

39. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS,** en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.

40. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso la operación denunciada se ha realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fue o no debidamente debitada se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

III.6. Sobre el débito de una operación cuestionada por la denunciante

41. El artículo 65º de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores[10]. Una de las manifestaciones de dicho

[10] **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65º.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1º del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de **sus** intereses económicos[11].

42. El artículo 18º del Código[12] establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

43. Por otro lado, el artículo 19º del Código[13] establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.

44. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad[14].

45. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente[15].

---

11 **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°. - Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(…)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

12 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18º.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

13 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 19º. - Obligación de los proveedores
El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

14 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104º.- Responsabilidad administrativa del proveedor
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

15 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**
Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas
Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.(...).

46. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad[16], establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.

47. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.

48. La señora Cervantes denunció al Banco por debitar indebidamente una (1) operación de su cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

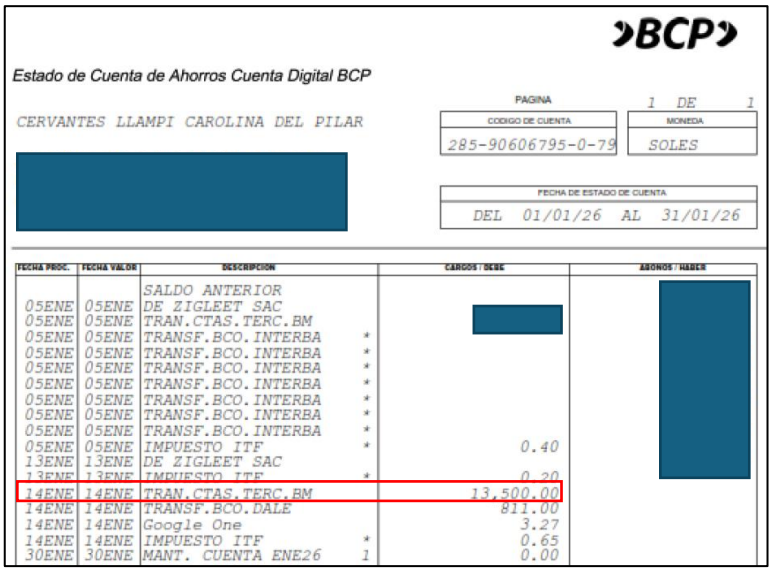
Fecha	Detalle	Importe S/
14/01/2026	Transferencia interbancaria en línea	13 500,00

49. En sus descargos, el Banco indicó que la operación denunciada se realizó conforme a los protocolos de seguridad aplicables para transacciones vía Banca Móvil, utilizando un dispositivo afiliado, el ingreso de clave secreta de seis dígitos y la clave Token, elementos bajo responsabilidad exclusiva del titular. Asimismo, manifestó que la Clave Token es el mecanismo de protección ante ataques de hombre en el medio. Sin embargo, no presentó medios probatorios que acrediten sus alegaciones.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.
La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.
De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

[16] **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS Nº 504-2021**
Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital
Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:
a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

50. Para acreditar el hecho denunciado, la señora Cervantes presentó copia del reporte de movimientos de la cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79, en el que quedó registrado el débito de la operación no reconocida:



BCP

Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Digital BCP

CERVANTES LLAMPI CAROLINA DEL PILAR

[redacted]

PAGINA 1 DE 1

CODIGO DE CUENTA	MONEDA
285-90606795-0-79	SOLES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA: DEL 01/01/26 AL 31/01/26

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION		CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR			
05ENE	05ENE	DE ZIGLEET SAC			
05ENE	05ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM		[redacted]	[redacted]
05ENE	05ENE	TRANSF.BCO.INTERBA	*		
05ENE	05ENE	TRANSF.BCO.INTERBA	*		
05ENE	05ENE	TRANSF.BCO.INTERBA	*		
05ENE	05ENE	TRANSF.BCO.INTERBA	*		
05ENE	05ENE	TRANSF.BCO.INTERBA	*		
05ENE	05ENE	TRANSF.BCO.INTERBA	*		
05ENE	05ENE	TRANSF.BCO.INTERBA	*		
05ENE	05ENE	IMPUESTO ITF	*	0.40	
13ENE	13ENE	DE ZIGLEET SAC			
13ENE	13ENE	IMPUESTO ITF	*	0.20	
14ENE	14ENE	TRAN.CTAS.TERC.BM		13,500.00	
14ENE	14ENE	TRANSF.BCO.DALE		811.00	
14ENE	14ENE	Google One		3.27	
14ENE	14ENE	IMPUESTO ITF	*	0.65	
30ENE	30ENE	MANT. CUENTA ENE26	1	0.00	

51. De la revisión del mencionado material probatorio aportado por la parte denunciante, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de la operación denunciada por S/ 13 500,00, la cual fue debitada de la cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79 de la señora Cervantes.

52. No obstante, en el presente caso, el Banco no presentó la información requerida mediante Resolución Nº 1, referida a la autorización de la operación denunciada, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que fue correctamente autorizada, conforme lo establece el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autorización de la operación denunciada; sin embargo, no lo hizo.

53. Sin perjuicio de lo indicado, la denunciante formuló alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:

Sobre los alegatos (a), (b) y la ruptura del nexo causal

54. La señora Cervantes desconoce la validez de la operación denunciada, debido a que, previamente, recibió una llamada de una supuesta trabajadora del Banco quien le ofreció mejores beneficios para su tarjeta y conocía toda la información de sus productos financieros; sin embargo, no aceptó. Asimismo, precisó que no proporcionó sus datos confidenciales durante dicha comunicación. En su denuncia detalló lo siguiente:

3. Que, el literal a del numeral 106.1 del artículo 106 del Código del Consumidor establece expresamente que: "*El Indecopi tiene a su cargo los siguientes procedimientos: Procedimientos sancionadores: [...] Procedimiento por infracción a las normas de protección al consumidor*. Al respecto debo señalar que con fecha 14 de enero de 2026 a horas 2:55 pm recibí una llamada del número 013119898 identificándose como trabajadora del BCP ofreciéndome mejores beneficios para mi tarjeta de crédito, persona que conocía toda la información de mi persona, nombres y apellidos, número de teléfono vinculado al BCP, información de mi producto Tarjeta de Crédito, línea de crédito, categoría de la tarjeta, mi correo, entre otros. Quien efectuó la llamada a mi número celular poseía toda la información de mis productos que solo puede estar en manos del BCP y no en manos de terceros como lo señala el propio denunciado en su carta de respuesta del 19 de enero de 2026. Frente a ello la denunciante no acepte las mejoras ofrecidas ni brinde datos personales ni claves digitales (clave de 6 dígitos ni clave token) de mis cuentas de ahorro ni de mi tarjeta de crédito, ni número de tarjeta, es decir NO PROPORCIONE DATOS CONFIDENCIALES. La denunciante además de ser titular de una Tarjeta de Crédito soy titular de la cuenta de ahorros en moneda nacional N°285-90606795-0-79, cuenta de ahorros en la que se realizaron 02 operaciones sin mi consentimiento tras la llamada telefónica efectuada por el BCP, las cuales no concordaban con mi comportamiento habitual de consumo y/o transferencias por banca móvil, por una suma de S/. 14,311.00.

- Transferencia a terceros 14/01/ 2026 hrs 15:40 por la suma de S/. 13,500.00
- Transferencia interbancaria 14/01/2026 hrs 15:51 por la suma de S/. 800.00

55. Para acreditar sus afirmaciones, la señora Cervantes presentó los siguientes medios probatorios:

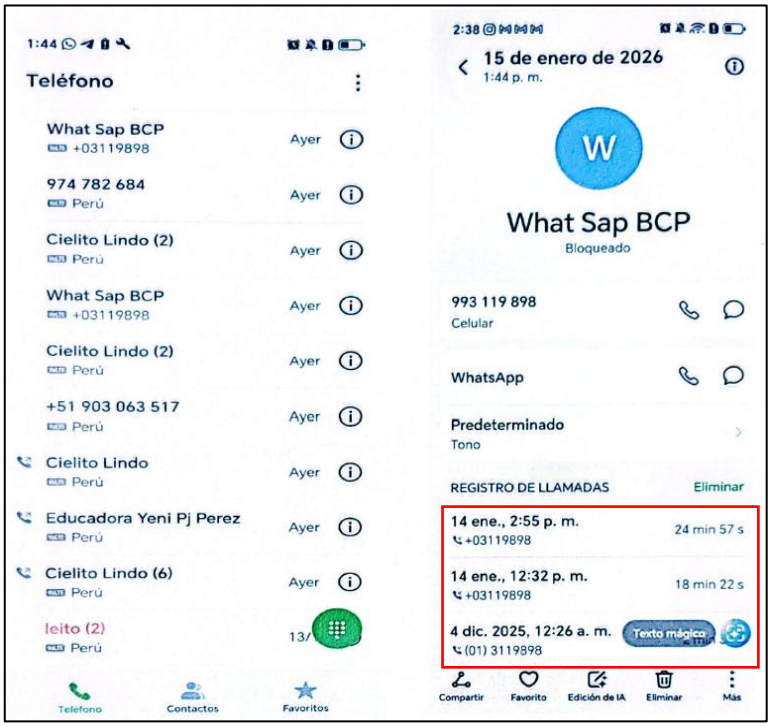
(a) La denuncia policial interpuesta el 16 de enero de 2026 ante la Comisaría PNP DEPINCRI Ayacucho en la cual declaró que la operación denunciada se realizó luego de que recibiera una llamada de una supuesta trabajadora del Banco, desde su número oficial, quien le ofreció mejores beneficios para su tarjeta y conocía sus datos personales. Sin embargo, la recurrente no aceptó el ofrecimiento y no brindó ningún dato confidencial, momento en el que empieza a fallar su dispositivo móvil, no permitiéndole poner fin a la llamada, oscureciéndose la pantalla y presentando intermitencias. Conforme se muestra a continuación:

CONTENIDO

[redacted]

DENUNCIANDO QUE FUE VICTIMA POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, EN LA MODALIDAD DE FRAUDE INFORMATICO, SEGUIDO CONTRA EL BANCO DE CREDITO DEL PERU, INTERBANK, BANCO DE LA NACION, ADOLFO SEBASTIAN CURI MUÑOZ, ALDO ROBERT SALINAS SAMAME Y CONTRA LOS QUE RESULTAN RESPONSABLES. QUE, SU PERSONA EL DIA DE AYER SE ENCONTRABA EN SU CENTRO LABORAL EVALUANDO PACIENTES, EN DONDE A LAS 12:55 HORAS RECIBE UNA LLAMADA TELEFONICA DE UN NUMERO DEL BANCO BCP (03119898) (993119898), IDENTIFICANDOSE COMO UNA TRABAJADORA DEL BCP PARA OFRECER UNA TARJETA DE CREDITO CON MEJORES BENEFICIOS, INDICANDOLE LAS CARACTERISTICAS DE SU TARJETA ACTUAL ENTRE ELLOS LA LINEA DE CREDITO ENTRE OTROS, EN DONDE LA DENUNCIANTE REFIERE NO HABER BRINDADO NINGUN TIPO DE RESPUESTA NI BRINDO DATOS PERSONALES COMO NUMEROS DE LA TARJETA, CLAVE NI N° DNI, EN DONDE EN ESE TRANSCURSO DE LA LLAMADA SE PERCATO QUE NO PODIA CANCELAR LA LLAMADA, OBSERVANDO EN SU TELEFONO MOVIL QUE NO RESPONDIA OSCURECIENDOSE LA PANTALLA Y PARPADEANDO POR MOMENTOS, EN DONDE MINUTOS DESPUES SE DIRIGIO AL BANCO DEL BCP, QUE AL REALIZAR LA CONSULTA A UN TRABAJADOR DE LA ENTIDAD FINANCIERA LE REFIRIO QUE SAQUE SU CHIP POR QUE ASUMIA QUE LA ESTARIAN HACKEANDO, MIENTRAS QUE VERIFICABA SU SISTEMA LAS CUENTAS DE LA DENUNCIANTE DONDE ELLA NO RECONE DOS OPERACIONES LA PRIMERA POR EL MONTO DE S/13.500 SOLES AL NUMERO DE CUENTA 19193077622098 A NOMBRE DE ADOLFO SEBASTIAN CURI MUÑOZ CON DNI N° 62949171 COMO TRANSFERENCIA DE BANCA MOVIL Y S/811 SOLES AL BANCO DALE NO REPORTANDO ESTE NINGUN NOMBRE NI NUMERO DE CUENTA, PROCEDIENDO DE MANERA INMEDIATA BLOQUEAR SUS TARJETAS DE DEBITO DE DICHA ENTIDAD FINANCIERA POR BANCA MOVIL, POSTERIORMENTE SOLICITO LOS DETALLES DE LAS DOS TRANSFERENCIAS Y LAS CONSTANCIAS DE LOS BLOQUEOS MISMAS ACCIONES REALIZADAS LLAMANDO DESDE OTROS TELEFONOS MOVILES A LA ENTIDAD FINANCIERA INTERBANK Y BANCO DE LA NACION POR QUE AL CONSULTAR SOBRE SUS SALDOS LE REFIEREN QUE HABIAN REALIZADO OPERACIONES DEL INTERBANK S/5500 SOLES Y UN SEGUNDO MOVIMIENTO DE S/3750 SOLES A NOMBRE DE ALDO ROBERT. SALINAS SAMAME CON DNI N° 45141420, DEL BANCO DE LA NACION UN MONTO DE S/.9054.50 SOLES EN DIFERENTES MOVIMIENTOS, TODOS ESTOS MOVIMIENTOS OCURRIDOS ENTRE LAS 15:00 HORAS EN ADELANTE HASTA EL BLOQUEO DE SUS TARJETAS SIENDO EL MONTO TOTAL DEL DINERO SUSTRAIDO DE S/ 32 615.50 SOLES CABE MENCIONAR QUE LAS NOTIFICACIONES DE DICHOS MOVIMIENTOS NO LLEGARON A SU CORREO ELECTRONICO DE LA DENUNCIANTE EXC UNO DE LOS MOVIMIENTOS DEL INTERBANK, POR LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DE CASO. MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA SE PUSO EN CONOCIMIENTO DEL RMP DR JUAN LUIS MALLORGA AMADO FISCAL PROVINCIAL DE LA 3RA FPPCH

(b) El registro de llamadas de su dispositivo móvil, en el que consta que el 14 de enero de 2026 a las 12:32 y 14:55 horas recibió dos llamadas del número +03119898; según se observa a continuación:



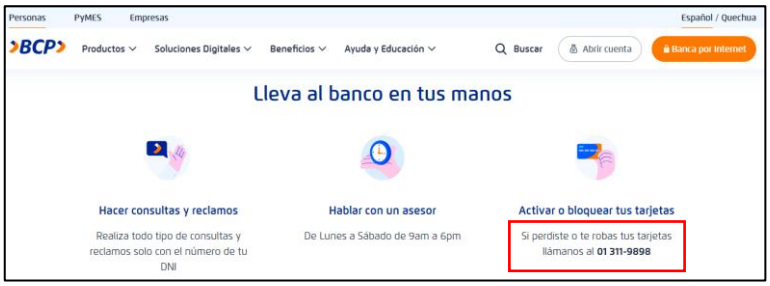
(c) El reporte emitido por la empresa operadora Entel sobre la llamada recibida por la denunciante el 14 de enero de 2026 a las 14:55 horas, pero desde el número +03119949; según se presenta seguidamente:

Hora Inicio	13:04:20
Duración	00:1:1

Número Entrante	3119949.0
Fecha	14-01-2026
Hora Inicio	14:55:00
Duración	00:24:57

56. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 14 de enero de 2026 a las 14:55:00 horas la denunciante recibió la última llamada telefónica del número (01) 3119898 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajadora del Banco, quien le habría ofrecido mayores beneficios para su tarjeta.

57. Sobre el particular, de la revisión de la página web[17] del Banco se verifica que el número (01) 3119898 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de gestiones, tal y como se aprecia a continuación:



58. Sin embargo, si bien existe certeza de que el número (01) 3119898 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación denunciada (14 de enero de 2026 a las 15:40:20), la señora Cervantes recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, <u>los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.</u>

59. Esto último se corrobora con la información proporcionada por la empresa operadora Entel. En su reporte, se consignó que la llamada del 14 de enero de 2026, iniciada a las 14:55:00 horas con una duración de 24:57 minutos, se realizó desde el número +03119949, a pesar de que en el dispositivo móvil quedó registrada con el número +03119898.

60. Ahora bien, en su denuncia policial la señora Cervantes declaró que no aceptó el ofrecimiento realizado por la supuesta trabajadora del Banco y no brindó ningún dato confidencial, momento en el que empieza a fallar su dispositivo móvil, no permitiéndole poner fin a la llamada, oscureciéndose la pantalla y presentando intermitencias. Ante ello, minutos después, la denunciante se apersonó a una de las oficinas del Banco donde le indicaron que retire el *SIM Card* de su teléfono, asimismo, le informaron sobre la operación denunciada y realizó el bloqueo inmediato de su tarjeta.

61. Sin embargo, pese a lo alegado por la recurrente en su denuncia policial, no es posible contrastar tales afirmaciones con la información que obra en el expediente, por los siguientes motivos:

[17] Ver: https://www.viabcp.com/canales/banca-por-telefono (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución)

(a) La denunciante alegó que durante la llamada telefónica fraudulenta su dispositivo móvil presentó fallas, oportunidad en la que se realizó la operación denunciada. Sin embargo, la llamada se ejecutó el 14 de enero de 2026 a las 14:55:00 horas, mientras que la operación se autorizó el mismo día a las 15:40:20 horas; por lo que, es posible afirmar que la transferencia cuestionada no se produjo durante la comunicación fraudulenta. La carta de respuesta del 15 de enero de 2026 en la que se aprecia la hora de la operación denunciada se muestra a continuación:

Revisé tu solicitud referida a la operación realizada desde tu Cuenta de ahorros N°285-[redacted]-0-79 y al respecto te confirmo que se realizó correctamente de acuerdo al siguiente cuadro.

FECHA	GLOSA	CAUSAL	IMPORTE	N° OPERACIÓN	HORA(*)	NOMBRE	NUM.CUENTA	DIRECCIÓN
14-01-2026	TRAN.CTAS.TERC. BM	CARGO	S/.13500.00	3100592	15:40:20	CURI MUNOZ SEBASTIAN ADOLFO	191-93077622-0-98	-
14-01-2026	TRANSF.BCO.DALE	CARGO	S/.811.00	2164784	15:51:53	-	-	-

(*)Según reporte en nuestros sistemas

(b) La denunciante alegó que minutos después de haber recibido a llamada telefónica se apersonó a una de las oficinas del Banco donde le indicaron que retire el *SIM Card* de su teléfono, asimismo, le informaron sobre la operación denunciada y realizó el bloqueo inmediato de su tarjeta. Sin embargo, la carta de respuesta de fecha 19 de enero de 2026, muestra que el bloqueo de la tarjeta de débito recién se hizo a las 17:48 horas del 14 de enero. Esto ocurrió dos horas después de la operación cuestionada (15:40:20 horas) y tres horas después de la llamada fraudulenta (14:55:00 horas), evidenciando una falta de coherencia con la inmediatez que la señora Cervantes afirma. La parte pertinente de la carta citada se presenta a continuación:

> También, confirmé que, el bloqueo de tu Tarjeta Credimás se hizo luego de realizada la operación no reconocida, el 14/01/26 a las 17:48 horas.

62. En esa línea, según el análisis contenido en el numeral 61.(b), se tiene que la operación de S/ 13 500,00 se realizó a las 15:40:20 horas –esto es, cuarenta y cinco (45) minutos después de que la denunciante recibiera una llamada fraudulenta y presentara fallas en su dispositivo móvil (14:55:00 horas)– y el bloqueo del plástico se realizó en la misma fecha a las 17:48 horas.

63. Aunado a ello, de los medios probatorios que obran en el expediente, se ha verificado que la consumidora no estuvo impedida de bloquear su tarjeta y accesos digitales como ocurre en otros casos en los que, por ejemplo, el consumidor no advierte oportunamente del hurto o sufre la pérdida de conciencia por intoxicación u otra sustancia narcótica en el marco de un delito o es privado temporalmente de su libertad.

64. En ese sentido, se concluye que la denunciante contó con tiempo más que suficiente para dar parte al Banco de la llamada fraudulenta recibida y de las fallas de su dispositivo móvil en el que tenía instalado el aplicativo del Banco y así solicitar el bloqueo inmediato de su tarjeta y accesos digitales; sin embargo, no lo hizo, omisión que sí tiene injerencia en la realización de la operación denunciada.

65. Sobre el particular, el artículo 104° del Código dispone que el proveedor se exonera de responsabilidad si se demuestra la imprudencia del consumidor afectado. Así, si bien el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas obliga a las entidades financieras a demostrar la validez de una operación no reconocida por el titular del medio de pago, no es menos cierto que el Código es una norma de mayor jerarquía, que prevé expresamente la

liberación de responsabilidad administrativa ante determinadas causales, siendo una de ellas la que se ha presentado en este caso.

66. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues no comunicó a su entidad financiera del delito del que fue víctima con inmediatez, pese a que contó con un lapso razonable para ello, no se encontraba impedida de hacerlo y su accionar hubiera podido evitar la ocurrencia de la operación materia de denuncia.

67. Ante el riesgo de fraudes informáticos en los equipos móviles en los que se instalan las aplicaciones de las entidades financieras, el consumidor debe de interiorizar que es primordial realizar el bloqueo inmediato de sus productos financieros y accesos digitales, con la finalidad de evitar su uso fraudulento en su propio perjuicio y la afectación de terceros. De lo contrario, puede ser responsable de operaciones no realizadas materialmente por él.

68. En esa medida corresponde desestimar el cuestionamiento de la denunciante, al haberse verificado que se configuró la ruptura del nexo causal respecto a la operación cuestionada por no haber realizado el bloqueo oportuno de su tarjeta de débito y accesos digitales.

Sobre el alegato (c)

69. La señora Cervantes denunció al Banco bajo el argumento de que no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que, no la alertó ni activó una medida de prevención; pese a que; las operaciones son inusuales, pues no corresponden a su comportamiento habitual, en tanto son importes altos y tienen indicio de fraude por la periodicidad entre operaciones (menos de 10 minutos):

Sobre el comportamiento habitual de consumo de la denunciante

70. Al respecto, cabe precisar que el titular de una tarjeta puede utilizar este producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como cajeros automáticos, Banca por Internet, Banca Móvil, comercios afiliados, etc., y, en el momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista una línea de crédito o fondos suficientes para ello. Por tal motivo, la falta de uso de un determinado canal o las operaciones por importes diferentes a los previamente efectuados no es motivo suficiente para afirmar que las operaciones realizadas por primera vez sean consideradas, *per se,* inusuales o sospechosas, salvo que exista una restricción para determinadas operaciones, lo que no se advierte en el presente caso.

71. Obligar a una entidad financiera a generar una alerta y/o a bloquear operaciones que se realizan por un importe diferente a los previamente efectuados o que se realizan por primera vez, resultaría contrario a la finalidad por la cual un consumidor contrata este servicio, que no es otra que su libre uso y disfrute.

72. En esa línea, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

> *5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como*

por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

73. Así, a fin de determinar si la operación corresponde o no al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros afectada con la operación materia de denuncia. Por lo que, de la revisión de los estados de cuenta correspondiente a los meses de agosto de 2025 a enero de 2026, se aprecia que la denunciante ha realizado transacciones de acuerdo con las siguientes características:

- Tipo y canal de operaciones habituales: Transferencias digitales, retiros de efectivo y consumos presenciales.
- Frecuencia de uso: Se registra hasta once (11) operaciones por día (V.g. 20 de octubre de 2025).
- La operación más elevada se efectuó el 5 de enero de 2026 por el importe de S/ 6 020,00
- Disposición de fondos en el mes de mayor cuantía (octubre de 2025): S/ 15 793,40.

74. De lo expuesto, se verifica que la denunciante realizaba hasta once (11) operaciones de disposición de fondos por día; asimismo, estas eran efectuadas principalmente a través de los canales digitales del Banco. Así, de manera previa a la realización de la operación cuestionada, la señora Cervantes ya había realizado transferencias por canal digital (V.g. el 1 de diciembre de 2025 efectuó una transferencia interbancaria por S/ 900,00), por lo que, contrariamente a lo indicado por la denunciante, la operación cuestionada era parte de su comportamiento habitual de consumo.

75. Si bien el importe de la operación materia de denuncia es elevado, no se debe perder de vista que estamos ante una única operación no reconocida; por lo que, a criterio de este órgano resolutivo al tratarse de la primera operación no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, pues ello implicaría que la denunciada tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.

Sobre el sistema de monitoreo de operaciones

76. Al respecto, el artículo 22º del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude[18], en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

77. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez,

---

18 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**
Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude
Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:
1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

78. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.

79. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación de la denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.

80. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.

81. Por último, respecto al presunto indicio de fraude por la proximidad cronológica entre las operaciones (menos de 10 minutos), debe precisarse que el cargo de S/ 811,00 fue revertido por el Banco. En consecuencia, al no haberse consolidado dicha transacción, no corresponde incluirla en el análisis del sistema de monitoreo de seguridad, desvirtuándose así la periodicidad alegada por la recurrente.

82. Por tales motivos, corresponde desestimar lo alegatos de la denunciante en este extremo.

83. En virtud de todo lo antes mencionado, corresponde archivar el procedimiento seguido contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, en tanto si bien no quedó acreditada la correcta autorización de la operación denunciada, se probó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al no haber efectuado el bloqueo de su tarjeta de forma inmediata. Asimismo, corresponde archivar el procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales mencionados por la denunciante.

III.7. Sobre la responsabilidad del Banco por la atención inadecuada del reclamo N° C49249309

84. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo de quince días hábiles[19]

[19] **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 88º.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

85. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

86. La señora Cervantes denunció al Banco por la atención inadecuada del reclamo N° C49249309; pues mediante Carta de fecha 19 de enero de 2026 lo resolvió no favorable.

87. En su defensa, el Banco señaló que brindó una atención adecuada al reclamo N° C49249309 pues se pronunció sobre lo solicitado por la denunciante y no se encuentra obligado a brindar una respuesta favorable.

88. Obra en el expediente el reclamo N° C49249309 y la carta de respuesta emitida el 19 de enero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente.

Detalle del reclamo Nº C49249309

Detalle
la sra carolina sufrió un caso de estafa por llamada, le indicaron que era una llamada por beneficios de la tarjeta de parte del BCP, las llamadas recibidas fueron por llamadas y por whatsapp del bcp (llamada). Sin confirmación el celular de la clienta fue adulterado (pantalla negra) y se hicieron movimientos tras acercarse a los bancos donde sus cuentas se vieron afectadas 14-01 TRANSF.BCO.DALE 811.00- 111-023 BMO262 2164784 14-01 TRAN.CTAS.TERC.BM 13,500.00- 111-023 BMO650 3100592 por un importe total de S/14,311.00 . Cliente solicita el detalle

de las cuentas porque realizará una denuncia y quiere saber a qué banco y a quiénes se realizó la transferencia. Clienta no otorgó ningún dato, ni claves tras la llamada, la clienta tiene acceso al aplicativo solo con las huellas y al momento de la llamada los apps estaban cerrados.

Carta de respuesta de fecha 19 de enero de 2026

[Ver imagen en la siguiente página]

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.
(…)

Lima, 19 de Enero de 2026

Hola Carolina:

Mi nombre es Alexander, soy del BCP. Me comunico contigo para dar respuesta a tu solicitud N° C49249309, referida a la devolución de la operación no reconocida en tu Cuenta de Ahorro nro. 285-90606795-0-79 a través de Banca Móvil.

Analicé tu solicitud y considero que es importante ofrecerte una explicación sobre lo sucedido.

Como banco, evaluamos que la ejecución de las operaciones sea válida, es decir, que se hayan realizado con el registro de datos personales y éstos son de conocimiento único del titular.

Nuestro sistema registró que las operaciones fueron realizadas con la digitación de tu Tarjeta Credimás N°4557-88**-****-6970, el ingreso de tu clave de 6 dígitos y el uso de Clave Token.

Es probable que hayas sido víctima de fraude digital bajo la modalidad de Vishing, es decir, que a través de una llamada telefónica, en la cual una persona se hace pasar por un colaborador del BCP o de otra empresa, te hayan solicitado brindar datos confidenciales de tus cuentas bancarias y, de este modo, los estafadores obtuvieron la información confidencial de tus cuentas para realizar transacciones a su nombre

Adicional a ello, es importante considerar que es responsabilidad de cada cliente mantener bajo reserva y en estricta confidencialidad la información y datos de sus tarjetas, tales como, la numeración de la tarjeta, claves secretas, entre otros.

Asimismo, te comento que de acuerdo con nuestros registros la operación no reconocida fueron realizadas desde el dispositivo celular con modelo REA-NX9 que se utiliza para tus operaciones de Banca Móvil; por ello, en la fecha y hora en que la operación se realizó, no hubo restricción alguna en nuestro sistema y tampoco registramos una notificación de tu parte por el extravío o robo de tu celular.

También, confirmé que, el bloqueo de tu Tarjeta Credimás se hizo luego de realizada la operación no reconocida, el 14/01/26 a las 17:48 horas.

Quiero comunicarte que, a pesar de que la operación se hizo siguiendo los estándares del proceso de seguridad, cuando nos alertaste lo que te había ocurrido, actuamos de manera inmediata para ayudarte e intentamos recuperar los fondos de la cuenta de destino; no obstante, los fondos transferidos ya no se encontraban disponibles en la cuenta de destino.

En ese sentido, tu solicitud de devolución es no favorable por los argumentos antes señalados.

Adicionalmente, complementamos el detalle de la operación cuestionada en el siguiente cuadro:

Fecha	Hora	Glosa	Monto	Cuenta Beneficiaria	Beneficiario
[redacted]					
14/01/25	15:40	Transferencia a cuentas de terceros BCP	S/13,500.00	Cuenta BCP nro.19193077622098	Curi Munoz Sebastian Adolfo

89. De la revisión del contenido del reclamo N° C49249309 interpuesto por la denunciante se advierte que este comprende los siguientes puntos: (i) detalló que fue víctima de estafa mediante llamada telefónica; y, (ii) solicitó el detalle de las cuentas destino (personas beneficiarias y banco destino).

90. Por su parte, del análisis de la carta de fecha 19 de enero de 2026, se advierte que, respecto al punto (i), el Banco precisó que la estafa reportada corresponde a la modalidad *vishing.* No obstante, señaló que es responsabilidad de la usuaria mantener la reserva y confidencialidad de su información. Asimismo, detalló que las operaciones cuestionadas se efectuaron mediante la digitación de la tarjeta, el ingreso de la clave de 6 dígitos y el uso de la clave Token; razones por las cuales declaró no favorable el reclamo. En cuanto al punto (ii), el Banco informó los nombres de los beneficiarios, los números de cuenta y

los bancos de destino. En consecuencia, se aprecia que la respuesta brindada por el Banco fue adecuada y completa.

91. De acuerdo con lo manifestado por la señora Cervantes en su escrito de denuncia, la razón por la que consideró inadecuada la respuesta brindada por el Banco fue porque lo declaró no favorable. Al respecto, se debe mencionar que la obligación de atender adecuadamente un reclamo no significa que el proveedor debe conceder lo solicitado por el consumidor, sino que dicho deber recae en brindar una respuesta que atienda debidamente todos los cuestionamientos realizados por los consumidores, siendo que si no se accede a lo solicitado se brinden las razones que justifiquen ello.

92. En ese sentido, no corresponde confundir esta exigencia con la expectativa del consumidor respecto de obtener necesariamente una decisión favorable a su pretensión. El deber de atención de reclamos no impone a la entidad financiera resolver siempre en beneficio del usuario, sino que exige un análisis de los hechos expuestos y la exposición de razones suficientes que justifiquen su posición. Así, el desacuerdo de la denunciante con el sentido de la respuesta no la convierte, por sí sola, en inadecuada.

93. Por lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo iniciado contra el Banco por presunta infracción al artículo 88°.1 del Código, al acreditarse que atendió adecuadamente el reclamo Nº C49249309 presentado por la denunciante.

III.8. Sobre la responsabilidad del Banco por la atención inadecuada del reclamo N° TRA00297808

94. Conforme al artículo 88.1° del Código, los proveedores financieros deben atender los reclamos en un plazo de quince días hábiles mediante respuestas claras y completas. No obstante, esta obligación de pronunciarse sobre lo solicitado no implica que el reclamo deba declararse necesariamente procedente ni que se deba otorgar toda la información que el consumidor requiera.

95. La señora Cervantes denunció al Banco por la atención inadecuada del reclamo N° TRA00297808; pues mediante Carta de fecha 9 de febrero de 2026 no lo resolvió completamente favorable. Asimismo, le indicó que en dos días hábiles le devolvería la suma de S/811,00; sin embargo, aún no figura en su cuenta de ahorros.

96. En su defensa, el Banco señaló que brindó una atención adecuada al reclamo N° TRA00297808 pues se pronunció sobre lo solicitado por la denunciante y el 9 de febrero de 2026 realizó la devolución ofrecida.

97. Obra en el expediente el reclamo N° TRA00297808 y la carta de respuesta emitida el 9 de febrero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente.

Detalle del reclamo Nº TRA00297808

[Ver imagen en la siguiente página]

Detalle

CAROLINA quiere ingresar un caso porque indica: No reconozco la(s) operación(es). Por ello, solicita Devolución monetaria. Carolina ingresa su reclamo dando respuesta a su reclamo C49249309, cliente no se encuentra conforme con la carta de respuesta de su reclamo ya que solicita que nuevamente se revise su caso ya que lo operación no la realizó cliente. Cliente menciona que adjunta denuncia policial. Cliente menciona que el banco no ha considerado la protección de datos, indica donde queda la responsabilidad del banco, cliente señala que el banco BCP tiene toda la responsabilidad ya que ha sido vulnerado sus datos. Cliente solicita la devolución de dinero inmediata y también irá simultáneamente a Indecopi a tomar medidas legales por falta de protección de datos.Cliente indica que la persona que la contacto tenía conocimiento de la categoría de la tarjeta del crédito, sabia la línea disponible y además recibió la llamada del numero 01 311 9898. Le ofrecían insistentemente una ampliación de línea. La persona que la llamo parecía tener pleno conocimiento de la información del cliente, lo cual le hace pensar que quizás algún colaborador del banco pudo haber vendido sus datos. Por otro lado, cliente señala que ella no realiza de forma habitual transferencias de montos altos, por lo que el área de fraudes debió colocar una restricción a esta operación la cual calificaría como inusual según el perfil del cliente. Para finalizar cliente solicita devolución total de lo S/14,311.00.

14-01	TRANSF.BCO.DALE	811.00-	111-023 BMO262 2164784
14-01	TRAN.CTAS.TERC.BM	13,500.00-	111-023 BMO650 3100592

Carta de respuesta de fecha 9 de febrero de 2026

Lima, 09 de febrero de 2026

Hola, Carolina:

Mi nombre es Jonathan y soy analista del BCP. Me comunico contigo para poder explicarte detalladamente el análisis que realicé a tu solicitud reiterativa Nro. TRA00297808, referida a las operaciones no reconocidas realizadas en tu Cuenta de Ahorro N° 285-[redacted]-0-79 a través de Banca Móvil.

Te comento que volví a analizar tu solicitud, en el cual identifiqué que las operaciones no reconocidas fueron realizadas con la numeración de la Tarjeta Credimás N° 4557-88**-****-6970, con el correspondiente ingreso de la Clave Internet (6 dígitos) y de la Clave Token. Esto nos confirma que las operaciones han sido efectuadas cumpliendo con el proceso regular que exigimos para autentificar las transacciones realizadas por el titular de la cuenta, a través de nuestro canal Banca Móvil.

Te confirmamos que previo a las operaciones, nuestro Banco no recibió comunicación informando sobre el extravío o robo de sus tarjetas. Validamos que el bloqueo de tu Tarjeta Credimás N°4557-88**-****-6970 fue realizado con fecha 14 de enero de 2026 a las 17:48:48 horas, posterior a las operaciones efectuadas que se realizaron a las 15:40:19 horas y 15:51:52 horas del mismo día.

Sin embargo, dada la relación que mantienes con nosotros, hemos decidido asumir en esta oportunidad por una decisión y/o concesión comercial, el importe parcial de S/811.00 soles; para cuyo efecto hemos realizado la devolución de dicho importe a tu Cuenta de Ahorro N° 285-[redacted]-0-79 (este abono se verá reflejado en tu Cuenta/Tarjeta de Crédito Visa en un plazo no mayor a 2 días útiles).

No obstante, la devolución del saldo restante materia de tu reclamo lamentablemente no es procedente sobre la base de los argumentos expuestos al inicio de la presente comunicación.

No queremos que vuelvas a estar expuesta a un escenario similar, por lo que aprovechamos para darte algunas recomendaciones sobre el uso de tus tarjetas:

- Te invitamos a ver a través del Canal de Youtube del BCP los capítulos de la serie "En La Mente del Villano", donde compartimos contigo todas las tácticas y modalidades que usan los estafadores y así, poder ayudarte a prevenir a tiempo un fraude.

- A través de nuestra página web viabcp.com hemos puesto a disposición de nuestros clientes, consejos de seguridad que ayudarán a evitar que sean víctimas de posibles fraudes electrónicos y presenciales. Esta información la podrás encontrar en la opción "Beneficios – Acerca del BCP – Por tu seguridad- Consejos de seguridad.

Espero haber aclarado tus dudas con respecto a tu solicitud.

98. De la revisión del contenido del reclamo N° TRA00297808 se aprecia que la denunciante manifestó su disconformidad con la respuesta previa, reiteró el escenario de estafa del que fue víctima y solicitó la devolución de las operaciones reclamadas.

99. Por su parte, de la revisión del contenido de la carta del 9 de febrero de 2026, se advierte que el Banco reiteró que las operaciones se efectuaron mediante la digitación de la tarjeta, el ingreso de la clave de 6 dígitos y el uso de la clave Token. No obstante, en mérito a una decisión comercial accedió a realizar la devolución de la operación de S/ 811,00, siendo no procedente su reclamo respecto de la otra operación cuestionada.

100. Así, este Órgano Resolutivo aprecia correspondencia entre la materia reclamada y la respuesta brindada por el Banco; por lo que, ha quedado acreditado que el denunciado atendió de forma adecuada el reclamo de la denunciante.

101. La señora Cervantes en su escrito de denuncia, mencionó que la razón por la que consideró inadecuada la respuesta brindada por el Banco fue porque no lo resolvió completamente favorable. Asimismo, le indicó que en dos días hábiles le devolvería la suma de S/811,00; sin embargo, aún no figura en su cuenta de ahorros.

102. Al respecto, cabe reiterar que, la obligación de atender adecuadamente un reclamo no significa que el proveedor debe conceder lo solicitado por el consumidor, sino que dicho deber recae en brindar una respuesta que atienda debidamente todos los cuestionamientos realizados por los consumidores, siendo que si no se accede a lo solicitado se brinden las razones que justifiquen ello.

103. En ese sentido, no corresponde confundir esta exigencia con la expectativa del consumidor respecto de obtener necesariamente una decisión favorable a su pretensión. El deber de atención de reclamos no impone a la entidad financiera resolver siempre en beneficio del usuario, sino que exige un análisis de los hechos expuestos y la exposición de razones suficientes que justifiquen su posición. Así, el desacuerdo de la señora Cervantes con el sentido de la respuesta no la convierte, por sí sola, en inadecuada.

104. La finalidad del procedimiento de atención de reclamos es que el proveedor brinde al consumidor información cierta, completa y comprensible sobre su disconformidad, permitiendo que este conozca los fundamentos de la decisión adoptada, sea esta favorable o no. No se exige un debate exhaustivo de todos los argumentos, pues ello corresponde, en su caso, a un eventual procedimiento sancionador.

105. De otro lado, pese a lo alegado por la señora Cervantes, el reporte mostrado en el numeral 21, evidencia que el 9 de febrero de 2026 el Banco realizó la devolución de la operación de S/ 811,00 a la cuenta de ahorros de la denunciante. Ello evidencia que el denunciado cumplió con el compromiso adoptado mediante la carta de respuesta analizada. Por ello, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

106. Por tanto, en virtud de todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo iniciado contra el Banco por presunta infracción al artículo 88°.1 del Código, al acreditarse que atendió adecuadamente el reclamo Nº TRA00297808 presentado por la denunciante.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Enmendar los vicios no trascendentes incurridos en la Resolución N° 1 del 20 de febrero de 2026, de acuerdo con los términos señalado en el numeral 11 de la presente Resolución.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia parcial de la denuncia interpuesta contra Banco de Crédito del Perú por el débito indebido de una (1) operación no reconocida en la cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79, al haberse verificado la falta de interés para obrar de la denunciante debido a que fue devuelta antes de la presentación de la denuncia:

Fecha	Detalle	Importe S/
14/01/2026	Transferencia interbancaria en línea	800,00

TERCERO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1)

operación en la cuenta de ahorros N° 285-******95-0-79 de la denunciante, en tanto si bien no quedó acreditada su correcta autorización, se corroboró que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al no haber efectuado el bloqueo de su tarjeta de forma inmediata. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (a) previamente, recibió una llamada de una supuesta trabajadora del Banco quien le ofreció mejores beneficios para su tarjeta y conocía toda la información de sus productos financieros; sin embargo, no aceptó; (b) no proporcionó sus datos confidenciales; y, (c) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que, no la alertó ni activó una medida de prevención; pese a que; las operaciones son inusuales, pues no corresponden a su comportamiento habitual, en tanto son importes altos y tienen indicio de fraude por la periodicidad entre operaciones (menos de 10 minutos):

Fecha	Detalle	Importe S/
14/01/2026	Transferencia interbancaria en línea	13 500,00

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88°.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que atendió adecuadamente el reclamo N° C49249309.

QUINTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88°.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que atendió adecuadamente el reclamo N° TRA00297808.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación[20], caso contrario la resolución quedará consentida.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI[21], las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

---

[20] **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32°.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (…).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS
Artículo 222°.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

[21] **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 15/04/2026 15:37:30-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor Nº 2